

1500188-10.2022.8.26.0272

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Helia Regina Pichotano

Comarca: Itapira

Foro: Foro de Itapira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... Indagado, ele confirmou que realizava o tráfico, porque passava por necessidade para comprar fralda para o filho recém-nascido, já que estava desempregado. Já o havia visto no bairro, mas não tinha conhecimento que ele realizava o tráfico.

O policial militar Felipe Silva de Campos, ouvido em juízo, confirmou que no dia dos fatos, estava na companhia de seu colega de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapira

Foro de Itapira

2ª Vara

Praça Cel. Souza Ferreira, S/Nº, Itapira-SP - cep 13970-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500188-10.2022.8.26.0272 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500188-10.2022.8.26.0272

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2061787/2022 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, 23407980 -

DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, 1490/22/930 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, 2061787 -

DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, 2061787 - DEL.POL.ITAPIRA, 1490/22/930 -

DEL.POL.ITAPIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAICON ROGERIO MONTEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Helia Regina Pichotano

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou MAICON ROGÉRIO MONTEIRO, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 06 de março de 2022, por volta das 16h29, na Rua Pedro Mandato, nº 48, nesta cidade e comarca, o acusado trazia consigo, 17 porções de cocaína, com peso aproximado de 29,9g e 17 pedras de crack, droga derivada da cocaína, com peso de cerca de 3,6 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11 e laudo de constatação preliminar de fls. 12.

Segundo se apurou, o acusado realizava o tráfico ilícito de drogas e, para tanto, trazia consigo as substâncias acima informadas.

Policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram o acusado que, ao se deparar com a viatura, dispensou os pacotes com as drogas ao solo. Em seguida, foi abordado, oportunidade em que os policiais localizaram em seu poder a quantia de R\$ 30,00. Os pacotes dispensados pelo acusado foram recolhidos pelos milicianos, onde encontraram as porções de cocaína e crack.

Certidões criminais a fls. 31/33 e folha de antecedentes a fls. 34/36.

A prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva, a fls. 52/55.

Mandado de prisão cumprido em 07/03/2022 (fls. 71/72).

Laudos periciais das substâncias apreendidas (fls. 87/92).

O acusado foi notificado (fls. 126) e apresentou defesa prévia (fls. 104/122).

Manifestação do Representante do Ministério Público (fls. 126).

A denúncia foi recebida aos 21 de junho de 2022; oportunidade em que as preliminares apresentadas pela defesa foram apreciadas e afastadas, de forma fundamentada (fls. 134/138).

Citação do acusado às fls. 150.

A fls. 168, decisão proferida nos autos do Habeas Corpus impetrado pela defesa do acusado, concedendo-lhe a ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319, do Código de Processo Penal.

A fls. 170, foi determinada a imediata expedição de alvará de soltura clausulado em favor do acusado, com a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, na forma do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Alvará de soltura cumprido em 05/08/2022 (fls. 183/185).

Em audiência, foram inquiridas duas testemunhas arroladas na denúncia, e interrogado o acusado, ocasião em que a instrução processual foi encerrada e as partes apresentaram suas alegações finais orais.

O Representante do Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva e a condenação do acusado, por entender suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas.

A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado com base no artigo 386 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito descrito no artigo 28 da Lei de Tóxicos.

Este é, em síntese, o relatório.
Passo à decisão.

Por primeiro, tenho que as preliminares arguidas pela defesa em alegações finais são meras repetições de teses apreciadas e já rechaçadas na defesa prévia ofertada.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do crime está consubstanciada no boletim de ocorrência de fls.

05/06, no auto de exibição e apreensão de fls. 11 e nos laudos de exame químico-toxicológicos de fls. 87/92, os quais apontaram o caráter entorpecente das drogas apreendidas, conhecidas por cocaína, além da prova oral produzida.

A autoria é certa e recai sobre o réu.

Vejamos:

O policial militar Carlos Roberto Verne Júnior, ouvido em juízo, disse que por ocasião do ocorrido, ao realizar patrulhamento de rotina pelo Bairro Nosso Teto, conhecido como ponto de venda de drogas, em um ponto de ônibus, havia algumas pessoas que aparentavam ser usuários; oportunidade em que resolveram realizar abordagem. Então, todos se evadiram dali e ninguém foi abordado. Ato contínuo, avistaram um indivíduo saindo de dentro de uma mata ali existente, em poder de dois invólucros de plástico e, ao perceber que seria abordado, os dispensou cerca de dois metros de distância. Após abordagem, localizaram os invólucros, sendo que em um deles havia cerca de 17 pedras de crack e no outro, 17 eppendorfs, contendo substância aparentando cocaína. Indagado, ele confirmou que realizava o tráfico, porque passava por necessidade para comprar fralda para o filho recém-nascido, já que estava desempregado. Já o havia visto no bairro, mas não tinha conhecimento que ele realizava o tráfico.

O policial militar Felipe Silva de Campos, ouvido em juízo, confirmou que no dia dos fatos, estava na companhia de seu colega de farda Verne, em patrulhamento de rotina, quando surpreenderam o acusado lançando dois invólucros plásticos, próximo de seus pés. Após abordagem, em seu poder havia a importância de R\$ 30,00, salvo engano, em notas trocadas. Ao vistoriar os invólucros, constataram que em um dos invólucros havia pinos de cocaína e no outro, pedras de crack. Indagado, ele confirmou que realizava o tráfico de drogas, e alegou que precisava do dinheiro para comprar fraldas para o seu filho. Diante os fatos, foi conduzido para delegacia, onde foi ratificada a voz de prisão. Não o conhecia anteriormente dos meios policiais.

Interrogado, Maicon Rogério Monteiro, negou a prática do tráfico. Estava em poder de R\$ 100,00, que conseguiu pela venda de sucatas. Foi até o local para comprar drogas, para seu próprio uso e havia cinco ou seis pessoas na beira do rio. Comprou 4 pedras de crack e 3 pinos e ficou com R\$ 30,00. Quando os policiais da Força Tática de Mogi Guaçu lá chegaram, todos saíram correndo. Estava há dois dias sem dormir e não conseguiu correr. Após ser abordado, jogou as porções que havia comprado no chão. Negou que as drogas encontradas pelos policiais lhe pertenciam. Negou que tenha dito que estava vendendo drogas para comprar fraldas para seu filho. Esclareceu que era usuário de crack e cocaína há 05 anos. No mais, disse que já foi preso e processado anteriormente por tráfico de drogas, no ano de 2014, foi condenado e pagou sua pena.

Sua negativa restou isolada nos autos.

Como se vê, as provas aqui produzidas, sob o crivo do contraditório, demonstram que o réu praticou o delito que lhe é imputado, tal como descrito na exordial.

A versão apresentada pelo réu é frágil e desacompanhada de qualquer elemento seguro de prova, tendo sido contraditada pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, os quais confirmaram que realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro Nosso Teto, conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram o acusado que, ao visualizá-los, dispensou uma sacola ao solo e, após abordagem, constataram que se tratavam de pedras de crack e pinos de cocaína.

Consigne-se que o fato de a prova estar embasada especialmente nas suas palavras não lhe retira a credibilidade. São eles agentes públicos que gozam da presunção de

idoneidade no exercício da função e, por isso, suas declarações devem ser acolhidas sem reservas.

Sobre o assunto, é iterativa a jurisprudência nesse sentido:

“No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário”. (TJ/SP, Apelação nº 0001192-93.2014.8.26.0028, Relator Grassi Neto, data do julgamento 14.05.2015, 8ª Câmara de Direito Criminal).

“(...) 3. Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido - no caso os policiais, representado o Estado Administrador/sujeito passivo do crime -, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento. 4. Nesse contexto, e com maior razão, esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. 5. Ordem denegada.” (STJ HC 177.980/BA 5ª T. Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.2011 DJU 01.08.2011).

Ademais, para enfraquecer tais depoimentos, é imperioso demonstrar motivo sério e concreto, sendo insuficiente a mera alegação de parcialidade desacompanhada dos respectivos elementos de convicção.

Por outro lado, para caracterização do crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, as circunstâncias da abordagem, a variedade e natureza das drogas apreendidas, a forma de acondicionamento e o valor em dinheiro apreendido, os relatos dos policiais militares, dão a necessária certeza da prática do tráfico ilícito de entorpecentes pelo réu.

Dessa forma, insubsistentes as alegações da defesa de fragilidade das provas, porquanto bem evidenciado o crime descrito na denúncia.

Caracterizadas a autoria e a materialidade delitivas, a procedência integral da denúncia é medida que se impõe, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou desclassificação para o artigo 28 da Lei de Tóxicos, conforme requerido pela defesa.

Passo a fixar a reprimenda.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59, caput, do Código Penal, na primeira fase, fixo sua pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência, de modo que elevo sua reprimenda em 1/3, perfazendo o total de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, nos moldes já especificados. .

Na terceira e derradeira fase, deixo de aplicar a redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, vez que a reincidência obsta a aplicação da benesse.

Ante a inexistência de outras circunstâncias modificadoras aplicáveis ao fato, torno a pena acima definitiva.

O réu cumprirá a pena inicialmente em regime semiaberto, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33 do Código Penal, e por compatível com a gravidade do crime praticado.

Não faz ele jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem ao sursis, por expressa vedação legal.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR MAICON ROGÉRIO MONTEIRO, R.G. nº 49.065.465/SP, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

O réu poderá recorrer em liberdade, porque assim se encontra por força de ordem concedida em sede de habeas corpus.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se mandado de prisão e guia de recolhimento.

Por último, condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

P. I. C.

Itapira, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA